

Số: 38/QC-ĐGTT

Sơn La, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
Tài sản thế chấp của hộ gia đình: Ông Đỗ Xuân Dũng
và bà Nguyễn Thị Vân Anh (Lần 2)

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 38/2025/HĐTT ngày 25/02/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành (viết tắt là Công ty) và AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã.

Căn cứ Điều 34,35 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Công ty ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản thế chấp như sau:

Điều 1. Nguyên tắc, điều kiện tổ chức phiên đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá

a) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá;

b) Phiên đấu giá phải do đấu giá viên của Công ty điều hành;

c) Việc đấu giá tài sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá

a) Người có tài sản đấu giá phải công khai giá khởi điểm và việc đấu giá tài sản chỉ được thực hiện theo phương thức trả giá lên (Điều 40, Điều 58 Luật Đấu giá tài sản năm 2016); người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm và bắt buộc cộng thêm ít nhất 1 bước giá (trả đúng bước giá) mới hợp lệ;

b) Tài sản đấu giá phải có ít nhất 02 hồ sơ của 02 người đăng ký tham gia đấu giá khác nhau và đã nộp tiền đặt trước mới được tổ chức phiên đấu giá.

Trường hợp chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước thì Công ty sẽ tổ chức phiên đấu giá khi có sự đồng ý bằng văn bản của người có tài sản đấu giá.

Điều 2. Thông tin chung về tài sản đấu giá

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá: Đấu giá tài sản thế chấp của Hộ gia đình ông Đỗ Xuân Dũng và bà Nguyễn Thị Vân Anh (Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã, Sông Mã, Sơn La), tài sản là:

* **Quyền sử dụng đất** đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: **CE 412964**, sổ vào sổ cấp GCN: CH 01305 theo Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND huyện Sông Mã cấp đứng tên ông Đỗ Xuân Dũng và bà Nguyễn Thị Vân Anh, chi tiết:

- Thửa đất số: **29** Tờ bản đồ số: **130**

- Địa chỉ: Bản Cánh Kiến, xã Nà Nhieu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

- Diện tích: **15.118,8 m²** (Bằng chữ: **Mười lăm nghìn, một trăm mười tám phẩy tám mét vuông**).

- Hình thức sử dụng: Riêng: 15.118,8 m²; Chung “Không” m²

- Mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất:
- + Đất ở tại nông thôn: 258,9 m², sử dụng lâu dài
- + Đất trồng cây lâu năm: 14.859,9 m², sử dụng đến 22/11/2066
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất
- Vị trí giáp ranh: Phía Đông giáp đất lâm nghiệp; Phía Tây giáp mặt đường Nà Nghịu
- Nậm Ty; Phía Nam giáp ông Cần, đất Ông Đỗ Xuân Dũng; Phía bắc giáp đất ông Duy.

*** Tài sản gắn liền với đất:** Không

*** Hồ sơ pháp lý:** Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 07/8/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 02/2020/HĐTC ngày 06/8/2020 đã ký giữa Agribank - Chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với ông Đỗ Xuân Dũng và bà Nguyễn Thị Vân Anh.

2. Giá khởi điểm: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: *Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*). Giá khởi điểm không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, các chi phí khác có liên quan và người mua được tài sản đấu giá phải chi trả các chi phí này.

3. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: *Một trăm năm mươi triệu đồng trên một hồ sơ*). Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá này.

4. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: *Bốn trăm nghìn đồng trên một hồ sơ*). Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

5. Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: *Năm triệu đồng*). Bước giá là mức chênh lệch cố định, áp dụng từ vòng (lần) trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm.

6. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản để thu hồi nợ giữa các bên gồm:

- Bên nhận thế chấp tài sản (*Bên cho vay vốn*): Agribank Chi nhánh huyện Sông Mã.
- Bên thế chấp tài sản (*Bên vay vốn*): Ông Đỗ Xuân Dũng và Bà Nguyễn Thị Vân Anh

7. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La.

8. Nơi có tài sản đấu giá: Bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, Sông Mã, Sơn La

Điều 3. Xử lý tiền đặt trước, tiền đặt cọc

1. Người tham gia đấu giá được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Trước ngày mở phiên đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá, đã nộp tiền đặt trước có quyền từ chối không tham gia đấu giá do có sự thay về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai. Thời gian nhận lại tiền trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá;

b) Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá và không vi phạm một trong các nội dung quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này thì được nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

2. Người tham gia đấu giá trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty có trách nhiệm chuyển khoản tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá.

3. Các trường hợp sau đây không được nhận lại tiền đặt trước và khoản tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá

a) Các trường hợp không sau đây không được nhận lại tiền đặt trước (khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016):

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 5 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản năm 2024 được quy định chi tiết trong Quy chế cuộc đấu giá này;

- Tại phiên đấu giá, người trúng đấu giá từ chối ký Biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (*Điều 44 Luật Đấu giá tài sản năm 2016*);

- Tại phiên đấu giá, người tham gia đấu giá đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó (*Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016*);

- Tại phiên đấu giá, người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá (*Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016*).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty có trách nhiệm chuyển tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại cho người có tài sản đấu giá (*Điều 8 Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính*).

b) Quản lý, sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo khoản 8 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 9 Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính.

4. Các trường hợp sau đây không được nhận lại tiền đặt cọc và khoản tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá (*Điều 328 Bộ Luật dân sự năm 2015*): Trong thời hạn **30 ngày** kể từ ngày phiên đấu giá kết thúc người trúng đấu giá tài sản từ chối mua tài sản đấu giá hoặc hoặc đã ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó người mua tài sản không mua nữa.

Điều 4. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, giấy tờ về tài sản; Bán, tiếp nhận (nộp) hồ sơ tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt trước

1. Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá: AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá. Từ ngày **27/02/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **13/3/2025**.

Việc xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá được thể hiện trên Giấy xác nhận xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành.

2. Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

a) Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành trong giờ hành chính;

b) Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc. Từ 8 giờ 00 phút ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/3/2025.

c) Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành

- Số tài khoản: 7901555678888

- Mở tại AGRIBANK Chi nhánh thành phố Sơn La



Lưu ý:

+ Khi viết giấy nộp tiền đặt trước (đối với giao dịch bằng tiền mặt tại ngân hàng) hoặc giao dịch bằng smartBanking, phần nội dung đề nghị ghi: **“Cá nhân, tổ chức A TGDG mua TS của: Đỗ Xuân Dũng, Ng.T.Vân Anh”**. Sau khi nộp tiền đặt trước đề nghị gửi Giấy nộp tiền (chứng từ Ngân hàng) cho Công ty để đối chiếu;

+ Trong bất kỳ trường hợp nào thì tiền đặt trước cũng không tính tiền lãi; phí nộp, nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chi trả; đối với khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá do Công ty chi trả;

+ Trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, Công ty chưa nhận được tiền đặt trước hoặc tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa nộp đủ thì Hồ sơ tham gia đấu giá đó sẽ không hợp lệ (không được tham gia phiên đấu giá).

Điều 5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian: Vào hồi 9^h30' ngày 14/3/2025.

2. Địa điểm: Tại AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã (Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Điều 6. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

a) Người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá; người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia phiên đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và có khả năng về tài chính;

b) Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

c) Người đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và phải chấp nhận giá khởi điểm, bước giá theo quy định.

2. Những người không được tham gia đấu giá tài sản

a) Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại tiết 3 điểm a khoản này.

b) Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung tại điểm e khoản 5 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản năm 2024 thì những người sau đây không được tham dự phiên đấu giá:

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá: Do Công ty đấu giá hợp danh Tiên Thành xây dựng, hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

b) Quy chế cuộc đấu giá;

c) Các giấy tờ tài liệu có liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Hồ sơ tham gia đấu giá: Do người tham gia đấu giá chuẩn bị và nộp tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Thành, hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

b) Giấy xác nhận xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá;

c) Đối với cá nhân: Nộp 01 bản photo căn cước công dân (CCCD) hoặc căn cước (CC) *(có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu)*;

d) Đối với tổ chức: Nộp 01 bản photo Giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp và 01 bản photo CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức *(có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu)*;

đ) Trường hợp người được ủy quyền: Nộp 01 bản photo CCCD của người được ủy quyền *(có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu)*.

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà thiếu một trong những giấy tờ nêu trên sẽ không hợp lệ và mỗi một loại giấy tờ chỉ được ghi bằng 01 loại mực, không được ghi bằng mực đỏ, không tẩy xóa, trường hợp viết sai phải mua bộ hồ sơ khác;

- Người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin, ghi rõ tên tài sản đặt mua trên các giấy tờ có liên quan bên trong túi hồ sơ tham gia đấu giá và ngoài bì túi hồ sơ; Hồ sơ tham gia đấu giá đã nộp coi như cam kết thông tin khai trong hồ sơ là đúng sự thật; các giấy tờ do mình cung cấp có giá trị pháp lý, còn hiệu lực (thời hạn) theo quy định pháp luật hiện hành;

- Người tham gia đấu giá không đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá hoặc không tham gia phiên đấu giá được thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá hoặc tham gia phiên đấu giá (đối với tổ chức thì phải có chữ ký của người ủy quyền, người được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức đó; đối với cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực).

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành (địa chỉ: Khu Quy hoạch dân cư lô số 4B, kè suối Nậm La, phường Chiềng Lè, thành phố Sơn La).

Điều 7. Hình thức, phương thức, thủ tục đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Thủ tục đấu giá: Theo quy định của pháp luật về đấu giá.

Điều 8. Trình tự đấu giá tài sản

1. Mở đầu phiên đấu giá: Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu khách mời chứng kiến, giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu tài sản đấu giá; nhắc lại mức giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá; hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá.

2. Người tham gia trả giá, giá khởi điểm và cách trả giá: Người tham gia đấu giá được phát một tờ Phiếu trả giá (*Phiếu trả giá phải do Công ty phát hành có đóng dấu đỏ của Công ty*). Ghi đầy đủ các thông tin, ghi giá muốn trả của mình và ký, ghi rõ họ tên trong Phiếu trả giá (*Từ vòng 02 trở đi người tham gia đấu giá chỉ cần ghi họ và tên, giá khởi điểm, giá trả bằng số và bằng chữ, ký ghi rõ họ tên*). Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu, đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

(Thời gian ghi Phiếu trả giá: 05 phút/vòng đấu giá, trong 05 phút đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có 03 lần đọc giá khởi điểm của vòng đấu, mỗi lần đọc cách nhau khoảng 30 giây).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản năm 2024 quy định: “1. Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.” Công ty và người có tài sản đấu giá đã thống nhất áp dụng từ lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm, do đó:

Vòng trả giá đầu tiên, người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm đưa ra đấu giá (tức là giá khởi điểm được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá)

và bắt buộc cộng thêm ít nhất 1 bước giá (trả đúng bước giá) mới hợp lệ, giá trả cao nhất của vòng này là giá khởi điểm của vòng trả giá sau liền kề.

Các vòng tiếp theo, người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm của vòng đấu giá hiện tại và bắt buộc cộng thêm ít nhất 1 bước giá (trả đúng bước giá) mới hợp lệ và tương tự như vòng trả giá đầu tiên cứ giá trả cao nhất của vòng này là giá khởi điểm của vòng trả giá sau liền kề.

Công thức trả giá: Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá (n là số tự nhiên (nguyên dương)): 1, 2, 3, 4, 5 ...vv).

Lưu ý:

- **Giá trả hợp lệ:** Là giá trả ít nhất phải bằng giá khởi và bắt buộc cộng thêm một bước giá mới hợp lệ.

- **Người tham gia đấu giá** được trả nhiều bước giá trong mỗi vòng trả giá;

- **Người tham gia đấu giá** không tham gia trả giá ở vòng đấu giá hiện tại thì không được tham gia trả giá ở các vòng tiếp theo. Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- **Người tham gia đấu giá** trả sai bước giá thì điều chỉnh tăng và làm tròn theo hướng bước giá cao liền kề. Nếu điều chỉnh mà người tham gia đấu giá trả sai bước giá không nhất trí thì người này sẽ không được tham gia trả giá ở các vòng trả giá tiếp theo.

- **Phiếu trả giá hợp lệ là Phiếu:**

+ Do Công ty phát hành có đóng dấu đỏ (dấu treo) của Công ty và ghi bằng 01 loại mực, không ghi bằng mực đỏ, không tẩy xóa;

+ Giá đã trả bằng số và bằng chữ không khớp nhau thì đấu giá viên căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ là kết quả trả giá của người tham gia đấu giá; Giá đã trả chỉ ghi mức giá bằng số mà không ghi mức giá bằng chữ hoặc ngược lại thì Phiếu đó vẫn hợp lệ (vẫn giữ nguyên phiếu này không được viết lại, lý do được thể hiện trong biên bản đấu giá tài sản)

+ Chữ viết có thể nhờ người khác, chữ ký bắt buộc phải là chữ ký của người mua tài sản hoặc người được ủy quyền mua tài sản (trong trường hợp ủy quyền).

- **Phiếu trả giá không hợp lệ là Phiếu:**

+ Không do Công ty phát hành, không đóng dấu đỏ (dấu treo) của Công ty; ghi bằng 02 loại mực trở lên; ghi bằng mực đỏ và tẩy xóa;

+ Ghi sai giá đã trả cả về số và chữ;

+ Không phải chữ ký của người mua tài sản hoặc người được ủy quyền mua tài sản (trong trường hợp ủy quyền).

(Khi phiếu trả giá đã không hợp lệ thì người tham gia đấu giá của phiếu trả giá không hợp lệ sẽ không được tham gia trả giá ở các vòng tiếp theo)

3. Công bố giá đã trả: Đấu giá viên mời đại diện ít nhất một người tham gia đấu giá cùng kiểm đếm số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất của vòng đấu giá.

Đấu giá viên công bố giá trả giá cao nhất của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá trực tiếp trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Trường hợp người trả giá cao nhất của vòng đấu giá trước không tham gia đấu giá trực tiếp vòng tiếp theo thì những người trả giá sau (*trả giá vòng tiếp theo*) sẽ phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả (*tức là người trả giá thấp sẽ phải trả trên giá của người trả giá cao liền kề đã trả mới hợp lệ*).

Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá, đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- **Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất**, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp *hoặc* không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Có 02 loại Phiếu thăm, người nào bốc được Phiếu thăm ghi "*Trúng đấu giá*" là người trúng đấu giá, người nào bốc được Phiếu thăm ghi "*Không trúng đấu giá*" là người không trúng đấu giá.

- **Trường hợp người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá** thì bị truất quyền tham gia phiên đấu giá, phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó (*theo khoản 1, 4 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016*);

- **Trường hợp sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá** thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành (*theo khoản 1 Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016*).

4. Xác định người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá

- Người trả giá hợp lệ cao nhất là người trúng đấu giá.

- Giá trả hợp lệ cao nhất là giá trúng đấu giá.

5. Biên bản phiên đấu giá: Kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá phải lập biên bản đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá.

Điều 9. Bên bảo đảm được nhận lại tài sản

1. Trường hợp Bên vay vốn: Ông Đỗ Xuân Dũng và Bà Nguyễn Thị Vân Anh (*Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã, Sông Mã, Sơn La*), đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Bên nhận thế chấp tài sản (*AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã*) trước ngày hết hạn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thì được quyền nhận lại tài sản và có nghĩa vụ bồi hoàn các khoản chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc tổ chức đấu giá tài sản, người đăng ký mua tài sản đấu giá cho AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã.

2. AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc tổ chức đấu giá tài sản cho Công ty và cho người đăng ký mua tài sản đấu giá (nếu có).

Điều 10. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (*Điều 46 Luật Đấu giá tài sản năm 2016*)

1. Chủ thể ký hợp đồng: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua

bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thời gian ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Đấu giá tài sản 2016.

2. Thời hạn, địa điểm, hình thức, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

a) Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn **30 ngày** kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã *(sau khi đã trừ tiền đặt trước)*.

Nếu quá thời hạn quy định tại khoản này mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì số tiền đặt trước **(đã chuyển thành tiền đặt cọc)** của người trúng đấu giá thuộc về AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã *(theo Điều 328 Bộ Luật dân sự năm 2015)*.

b) Hình thức, phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng nộp tiền vào tài khoản của Agribank Chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La.

3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản cho người trúng đấu giá

a) Thời hạn giao tài sản: Sau khi người mua đã hoàn thành việc thanh toán; AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã có trách nhiệm giao đúng, đủ tài sản, cùng các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá và chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến tài sản đấu giá, các giấy tờ của tài sản và việc bàn giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá *(nếu có)*.

Trường hợp người mua được tài sản trúng đấu giá muốn nhận tài sản sớm hơn theo quy định tại Quy chế này thì do AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã quyết định.

b) Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá

c) Phương thức bàn giao tài sản: AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã trực tiếp giao tài sản cho người trúng đấu giá. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành Biên bản có chữ ký của AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã và người trúng đấu giá. Biên bản bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá được lưu giữ tại AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã.

4. Thanh toán số tiền thu được từ bán đấu giá: Số tiền thu được từ đấu giá tài sản bảo đảm sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ, thanh toán giá dịch vụ đấu giá tài sản, các chi phí khác có liên quan *(nếu có)* được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Người tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá có các quyền sau đây:

a) Được tham dự phiên đấu giá và được ký các giấy tờ, tài liệu có liên quan nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này;

b) Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;

c) Được nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm các quy định trong Quy chế cuộc đấu giá này;

d) Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm

tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật

2. Người tham gia đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung đã được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá này và các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước cho Công ty theo quy định;

c) Trường hợp đã nộp tiền đặt trước nhưng vì lý do nào đó mà không thể tham gia phiên đấu giá thì phải có đơn xin rút lại hồ sơ, xin nhận lại tiền đặt trước nhưng phải trước ngày mở phiên đấu giá thì mới được nhận lại tiền đặt trước;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ký Biên bản đấu giá và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 5 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản năm 2024)

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá.

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, tổ chức tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

4. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó.

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt

động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

8. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật về đấu giá, các luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá.

Điều 14. Nội quy phiên đấu giá

1. Đến địa điểm tổ chức phiên đấu giá đúng ngày, đúng giờ đã quy định trong Quy chế này.

2. Xuất trình bản chính CCCD/CC để kiểm tra (*Trường hợp người được ủy quyền tham gia đấu giá thì phải xuất trình Giấy ủy quyền và bản chính CCCD/CC để kiểm tra và chỉ được thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền*).

3. Ăn mặc lịch sự; không hút thuốc, phát ngôn thiếu văn hóa; không sử dụng máy móc, thiết bị để ghi âm, ghi hình; không sử dụng các chất kích thích; không mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ và không đi lại lộn xộn, ra khỏi Phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên.

4. Không mất trật tự, trao đổi, có hành vi cấu kết, thông đồng, cò mồi, dìm giá và chèn ép, cản trở người tham gia đấu giá khác.

5. Người tham gia đấu giá phải ngồi đúng vị trí theo sự hướng dẫn của đấu giá viên, người giúp việc cho đấu giá viên.

6. Chỉ được đặt câu hỏi khi đấu giá viên yêu cầu.

7. Ngoài các câu đã hỏi và đã được đấu giá viên trả lời thì không tranh luận với đấu giá viên với bất kỳ lý do nào.

Điều 15. Các nội dung khác liên quan đến đấu giá tài sản chưa được quy định trong Quy chế này thì được thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Mọi chi tiết xin tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá hoặc liên hệ trực tiếp với:

(1) Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành. ĐT: 0915 319 727

Website: <http://daugiatienthanh.com>

(2) AGRIBANK Chi nhánh huyện Sông Mã. ĐT: 0976 791 868

(3) Công Đấu giá tài sản quốc gia (<https://dgts.moj.gov.vn>).

Nơi nhận:

- AGRIBANK CN SM Sơn La;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Lưu: HSDG.



Hoàng Thị Minh